副　　本

事件番号　令和６年（ワ）第１８４７号

損害賠償請求事件（国賠）

原　　告　越川雅史

被　　告　村越祐民、市川市

令和８年６月１９日

千葉地方裁判所　民事第３部合議４係　御中

第１２準備書面

被　告　　村　越　祐　民

第１　本書面の趣旨

本書面は、原告が令和８年６月８日付で提出した陳述書（甲第３８号証。以下「原告陳述書」という。）に対し、被告村越の立場から反論するものである。本書面は、新たな攻撃防御方法を追加する趣旨ではなく、原告陳述書に応答し、これをもって本件投稿（甲第１９号証）に関する被告村越の主張を完結する趣旨である。したがって、過去の書面において主張した事項については、原則として参照するにとどめる。

第２　原告陳述書が本件投稿の名誉毀損性及び損害を立証していないこと

１　本件投稿による社会的評価低下及び損害の立証を欠くこと

本件訴訟における被告村越に対する請求は、争点整理を経て、本件投稿に請求原因が限定されている。したがって、原告本人尋問の立証の中核も、本件投稿が原告の社会的評価をいかに低下させ、いかなる損害を生じさせたかにあるはずである。

しかるに、原告陳述書は、その全２３頁の大半を、被告市川市の理事者によるいわゆる「でっち上げ」の主張及び各アンケートに対する個別の否認に費やしており、本件投稿それ自体が原告の社会的評価をいかに低下させたのかについては、ほとんど触れるところがない。

損害に関する原告陳述書第８の記載も、「離れて暮らす息子が……いじめに遭っているかもしれない」という推測や、「食事も喉を通らず、夜も眠れない」という主観的な心情の叙述にとどまり、本件投稿と社会的評価の低下との間の相当因果関係や損害の具体的内容を客観的に裏付けるものではない。

原告が、本件投稿の真実性又は真実相当性が認められないことについて、具体的かつ実質的な反論を行っていないことは、既に被告村越第１０準備書面第４において指摘したとおりであるが、原告陳述書においてもその訴訟態度に変わるところはない。

２　「悪魔の証明」論の誤謬性

原告陳述書は、その大半を、自らがパワーハラスメントを「行っていないこと」の主張に費やしている。そして、第８において、自らが「存在しない事実」について「悪魔の証明」を強いられた旨を述べる。しかし、本件において原告が立証すべきは、被告村越に対する請求の根拠である本件投稿が、いかにして原告の社会的評価

を低下させ、いかなる損害を生じさせたのかである。それは原告自身の名誉と損害に関する、原告が先刻承知のはずの事実である。原告は、自ら立証し得るはずの当該事実を何ら語らない一方で、立証する必要のない「行っていないこと」の証明に紙幅を費やし、これを自ら「悪魔の証明」と呼ぶ。原告が「悪魔の証明」を強いられているとすれば、それは、原告が本件において立証すべき事項を取り違えていることに由来する。

第３　先輩であるからパワーハラスメントを行わない、という原告の論法が成立しないこと

１　「先輩」又は「親しい関係」であることが反論にならないこと

原告陳述書第３の２（４）において、原告は、申告者の一人である企画部次長小沢俊也（以下、「小沢」という。）について、小沢が「私の高校の先輩にあたる方であった」こと、平成２３年以来の個人的な交際があったことを述べた上、「申告者と私は個人的に親しい関係にあったため、失礼な態度を取ったことは一切なく、パワハラ行為をしたことなど、一切ありません」と述べる。すなわち原告は、小沢が、（ア）原告より年長であること、（イ）原告の出身高校の先輩であること、（ウ）原告と個人的に親しい関係にあったことをもって、同人に対するパワーハラスメント行為の不存在を基礎付けようとするものである。しかし、これらの事情は、いずれもパワーハラスメント行為の不存在を基礎付けるものではない。

第一に、相手が年長者であることは、パワーハラスメント行為の不存在を基礎付ける事情とはならない。本件パワーハラスメント問題において原告から受けた言動を申告した職員は、当時の時点において、いずれも原告より年長者である。原告の論法を前提とすれば、原告は年長の職員に対してはパワーハラスメントを行わないこ

とになるはずであるが、現に年長の職員らから申告がなされている以上、相手が年長者であることは、原告によるパワーハラスメント行為の不存在を基礎付けるものとはなり得ない。

第二に、相手が出身高校の先輩であることも、パワーハラスメント行為の不存在を基礎付ける事情とはならない。副市長大津政雄（以下、「大津」という。）は、小沢よりもさらに年次が上の、原告の出身高校（市川高等学校）の先輩にあたる人物である。その大津が、原告から受けた言動及び自ら現認した原告の言動について、具体的に供述している（乙Ｂ第２７号証）。したがって、相手が出身高校の先輩であることは、原告によるパワーハラスメント行為の不存在を基礎付けるものではない。

第三に、原告と小沢が個人的に親しい関係にあったという原告の主張も、それ自体として、パワーハラスメント行為の不存在を基礎付ける客観的事情とはならない。およそ、パワーハラスメントに当たる言動は、相手方との個人的関係の有無によって当然に否定されるものではない。むしろ、個人的に親しい、又は心理的距離が近い関係であるからこそ、相手方に対する遠慮を欠いた言動が生じ得ることもある。

加えて、小沢は本件パワーハラスメント問題における申告者の一人であり、その申告内容は乙Ａ第４号証の２として提出されている。そして、当該申告内容については、総務部長植草耕一（以下「植草」という。）による確認及び認定（乙Ｂ第３５号証）を経ており、少なくとも真実性又は真実相当性を基礎付ける事情が存在する。そうである以上、原告が小沢と個人的に親しかったと述べることは、小沢の申告内容の信用性を左右するものではなく、原告によるパワーハラスメント行為の不存在を基礎付けるものでもない。

２　被告市川市提出証拠に対する原告の恣意的評価

なお、原告は、被告市川市の理事者を本件パワーハラスメント問題の「捏造の首謀者」「共謀者」と位置付けながら（原告陳述書第２、第７）、他方で、被告市川市提出の山室陳述書（乙Ａ第１３号証）及び６月６日案（乙Ａ第２１号証）については、自己の主張を裏付けるものとして援用している。原告の証拠評価は、同一の作成主体に係る文書であっても、自己に不利な部分は「捏造」とし、自己に有利な部分は「真実」として扱うものであり、恣意的かつ一貫性を欠く。

３　甲第１０号証の客観性を基礎付けるものではないこと

さらに、原告陳述書は、小沢が「でも、書けって言われたら、書くしかないじゃん」と述べた旨を記載している（原告陳述書第３の２（４））。これは、テレビ朝日の報道（甲第１０号証）において「嘘の申告をした職員の音声」として紹介された「書かなきゃよかったなと思うけど、でも『書け』って言われたら書くしかないじゃん」との発言と、その重要部分において符合する。すなわち、原告自身が、甲第１０号証において報道された発言と同旨の発言を、小沢が原告に対して述べたものとして、自らの陳述書に記載している。

そして、原告自身の記述によれば、原告は、小沢が申告した職員の一人であると認識した上で、令和３年９月３日及び同月１０日の夜に小沢に架電し、本件パワーハラスメント問題の「裏側」について個別に聴取したという（原告陳述書第３の２（４））。

これらの原告自身の記述を前提とすれば、原告が本件パワーハラスメント問題の「でっち上げ」を裏付けるものとして援用する甲第１０号証は、原告本人からの情報提供及び出演、並びに原告が私的に接触した申告者の発言に大きく依拠したものというべきであって、独立した第三者による客観的な検証結果とはいえない。少な

くとも、同報道をもって、職員申告が虚偽であったこと、又は被告村越が本件パワーハラスメント問題を捏造したことを裏付ける客観的証拠と評価することはできない。

第４　原告が甲第２４号証及び甲第２３号証に一切言及しないこと

原告陳述書は、その第５及び第７において、被告市川市による令和４年６月２１日及び同年９月２２日の議会答弁（甲第４号証、甲第５号証）、甲第６号証及び同第７号証の「撤回」、並びに６月６日案（乙A第２１号証）等を、本件パワーハラスメント問題が捏造である旨の根拠として、繰り返し援用している。

しかし、原告陳述書は、大津が、令和４年６月２７日付で報道機関に対して発出した文書（甲第２４号証）及び広報室長麻生文喜（以下、「麻生」という。）が株式会社フジテレビジョンに対して発出した同趣旨の文書（甲第２３号証）について、何ら言及していない。甲第２４号証は、職員がアンケートで申告した内容は、原告から個々の職員が実際に受けた言動であり、事実に基づくものであると認識している旨を明示した文書であり、しかも、その後の令和５年２月２７日の市川市議会における副市長松丸多一の答弁により、「撤回」されていないことが明らかとなっている（甲第２１号証）。

原告は、被告市川市の説明のうち自己に有利な部分のみを取り上げる一方、同じ被告市川市の公文書において職員申告の事実性が明示され、かつそれが「撤回」されていないこと（甲第２４号証、甲第２１号証）を、意図的に無視している。本件パワーハラスメント問題が捏造であるとの原告の主張は、原告自身が根拠とする被告市川市の認識のうち、自己に不利な部分を黙殺することによって、初めて成り立つものにすぎない。

甲第２４号証が、その作成者である大津において、職務上の不利益を招き得ることを認識しながら、なお職員申告は事実に基づくとの認識を表明したものであり、高い信用性を有することは、第１０準備書面に述べたとおりである。

なお、原告陳述書は、被告市川市が甲第６号証及び同第７号証を「撤回」したことについて、これを被告市川市が「後世に残せない文書」「このまま世に公開し続けられない文書」と判断したものと評し、その記載内容が真実でなかったことの表れである旨を述べる（原告陳述書第５の７）。

しかし、「後世に残せない文書」「このまま世に公開し続けられない文書」との評価は、原告個人の意見にすぎず、被告市川市がそのような判断を示した事実はない。そもそも、本件における「撤回」は、法令上の根拠を欠くことはすでに明らかである（乙Ｂ第３４号証）。まして、公文書の管理は「後世に残せるか否か」で取り扱い方法が定まるわけではない。

第５　原告自身が「誇張」論の形成過程に関与したこと、及び原告がこれに触れないこと

原告陳述書は、被告市川市が甲第６号証及び同第７号証を「撤回」したことを、本件パワーハラスメント問題が捏造である旨の主たる根拠として援用する。

しかし、原告が依拠するこの「誇張」論が、原告自身の働きかけを契機として事後的に形成されたものであることは、被告村越が第６準備書面第１において、答弁要項の授受経過を示す各書証（乙Ｂ第２２号証ないし同第２６号証）に基づいて主張したとおりである。

すなわち、６月３日案（乙Ｂ第２３号証、乙A第２０号証）は、当時の被告市川市の整理として「誇張」論を前提とせず、原告のパワーハラスメントが事実として存在することを前提とする内容であった。これに対し、原告は、同日付で総務部次長福田雅人に宛てたメール（乙Ｂ第２４号証、乙A第２０号証）において、同案の趣旨を、「**越川からの長年に渡る職員に対する悪質なパワハラそのものは事実であるけれども、誰も訴え出ていないから、訴え出るよう笠原から指示があった（笠原は職員想い）。そして、総務部は調査を実施してその事実を認めたから本市としてパワハラと認定した、その手続き等に瑕疵はないという話になりますが、これが確定答弁なのでしょうか…？**」と極めて正確に咀嚼・要約している。

原告がここで要約してみせた６月３日案の前提、すなわち原告によるパワーハラスメントが事実として存在し、被告市川市がこれを調査の上で認定したという整理は、当時被告村越に提出された報告書（乙Ｂ第５号証）及びこれと内容を同一にする被告市川市提出の書証（乙Ａ第１５号証）、並びに甲第６号証及び同第７号証によって裏打ちされたものである。原告は、それを正確に理解した上で、なお難色を示したものである。

この原告自身の記述から明らかなとおり、原告は、６月３日案が、原告のパワーハラスメントの存在及び被告市川市による認定手続の適法性を前提とするものであることを理解していた。とりわけ、原告は、笠原の関与について、「訴え出るよう笠原から指示があった」と記しつつ、これに「笠原は職員想い」との評価を付していたのであり、笠原の関与を「虚偽申告の強要」としてではなく、職員とその健全な職場環境維持のために申告を促したものとして理解していたことがうかがわれる。

そして、「誇張」論を内容とする６月６日案（乙Ｂ第２５号証、乙A第２１号証）は、原告の働きかけを契機として形成されたものであることは既に明らかである。しかるに、原告陳述書は、自らが「誇張」論の形成過程に関与したこと、及び自ら

が乙Ｂ第２４号証及び乙A第２０号証において６月３日案の趣旨を上記のとおり理解していたことについて、何ら触れていない。

したがって、原告は、自らの働きかけを契機として形成された「誇張」論を、その形成経過を伏せたまま、本件パワーハラスメント問題が捏造であることの根拠として援用しているものであり、その主張は失当である。加えて、被告市川市は本件訴訟において、職員申告は事実に基づくものであり、真実性又は真実相当性が認められる旨を主張しているところ、原告陳述書はこの点についても何ら反論していない。

第６　申告個表に対する原告主張の限界

１　個別否認が重要部分の真実性を左右しないこと

原告陳述書第３は、乙Ａ第４号証の１ないし８の各申告個表について、概ね、「具体的な日時・態様が不明である」「身に覚えがない」「申告者の主観的な心情の吐露にすぎない」という主張を反復するものである。

しかし、本件投稿の摘示事実の重要部分は、原告が職員に対してパワーハラスメントに当たる言動を行い、複数の職員がその旨を申告するに至ったという、本件パワーハラスメント問題の事実的基礎をなす部分にある。個々のアンケートにおける日時・態様の記載の精粗は、この重要部分の真実性を左右するものではない。

しかも、申告内容については、調査を担当した植草による各職員への個別の確認及び認定が行われており（乙Ｂ第３５号証）、また、申告内容と原告自身の公開された言動との符合という客観的裏付けも存在する（乙Ｂ第３０号証、同第３１号

証）。原告の主観的な否認の反復は、これら客観的な裏付けを伴う事実的基礎を覆すものではない。

２　申告経緯と申告内容の真実性は別問題であること

仮に、原告が主張するように、申告が職員の完全に自発的な発意によるものではなく、被告市川市の理事者又は職員から申告を促されたことを契機とするものであったとしても、申告がいかなる経緯で顕在化したかという問題と、申告された内容が事実に基づくものであるか否かという問題は、論理的に別個の問題である。

市議会議員と職員という立場上非対称的な関係にあっては、職員が自ら積極的に申告しなかった場合であっても、上司又は担当部署から事情を確認され、あるいは申告を促されたことを契機として、現に受けた言動について申告することは十分にあり得る。したがって、申告を促す過程が存在したことをもって、直ちに当該申告が虚偽であるとか、被告村越が本件パワーハラスメント問題を捏造したということにはならない。

本件において問題となるのは、申告がどのような契機で提出されたかそれ自体ではなく、申告内容に、原告の言動に関する事実的基礎が存在したか、そして、その内容が真実又は少なくとも真実相当と評価し得るものであったかである。そして、この点については、前記のとおり、植草による個別の確認及び認定、申告内容と原告自身の公開された言動との符合、並びに職員申告の事実性を明示した被告市川市の公文書等によって、重層的に裏付けられている。

原告の主張は、申告経緯に関する問題から、申告内容の虚偽性及び被告村越による捏造という結論を導こうとする点において、論理の飛躍がある。

第７　小沢への架電に係る原告の自陳について

１　小沢発言が一方的な伝聞にとどまること

原告陳述書第３の２（４）において、原告は、令和３年９月３日及び同月１０日の夜に、申告者の一人である小沢に架電し、同人から本件パワーハラスメント問題の「裏側」について説明を受けた旨を、相当に詳細に記述している。

しかし、これは原告の一方的な記述による伝聞であり、小沢による陳述書、同人を証人とする人証の申出も、何ら提出されていない。原告は、その主張に従えば自己に有利な証言をなし得るはずの重要な関係者について、本人の陳述書も人証申出も提出しないまま、私的な電話におけるやり取りの内容を、もっぱら原告自身の言葉によって法廷に持ち込んでいるものである。このような一方的な伝聞の記述は、それ自体、客観的な裏付けを欠くものであって、本件パワーハラスメント問題が捏造であることの立証たり得ない。

加えて、原告自身の記述によれば、原告は、小沢が原告によるパワーハラスメントを申告した職員の一人であると認識した上で、令和３年９月３日の電話において、同人に対し、「小沢さんも（アンケートにパワハラ被害を受けたと）書いたんでしょ？」と、申告の有無を確かめる趣旨の発言をしたという。すなわち、原告は、自ら申告者と目する職員に個別に接触し、その者から本件の「裏側」を聴き出そうとしたものである。

２　原告自身が申告者と目する職員に個別接触していること

そして、原告が本件パワーハラスメント問題の捏造を裏付けるものとして援用する小沢の発言なるものは、まさにこのようにして、原告自身が申告者に個別に働きかけることによって引き出した供述にほかならない。原告は、その出所において原告

自身の働きかけに由来する一方的な伝聞をもって、捏造の根拠としているものであって、これを職員申告の虚偽性を示す客観的な証拠と評価することはできない。

なお、被告村越は、令和３年９月７日の市川市議会において、職員に対して申告や証言を求めたことは一度もない旨を明確に答弁している（甲第１４号証）。本件において、自ら申告者と目する職員に個別に接触し、その供述を引き出そうとしたのは、原告自身である。

３　甲第２０号証の入手経路に重大な疑義があること

さらに、原告は、訴状において、企画課長佐久間剛に係る申告個表と思われる甲第２０号証を提出し、同号証について、「アンケート記載例の文書を事前に共有させたうえで、かかる内容を前提として、あたかも自発的に原告からパワハラを受けた旨のアンケートに記載するように求めたものであった」旨を主張している。

しかし、甲第２０号証は、職員による申告内容を記載した被告市川市の内部文書であり、通常、原告が入手し得る性質の文書ではない。被告市川市が原告に甲第２０号証を交付した事実を否定していること（乙Ｂ第１７号証）からすれば、甲第２０号証の入手経路には重大な疑義がある。この点について、被告村越は、既に第１準備書面において、甲第２０号証が訴訟上の信義則及び公正に反して取得された違法収集証拠であり、証拠能力を認めるべきではない旨を主張した。

そして、今回提出された原告陳述書によれば、原告は、小沢が申告者の一人であると認識した上で同人に個別に接触し、小沢から、佐久間を含む他の職員の申告状況や、職員間のやり取りについて説明を受けた旨を詳細に述べている。すなわち、原告自身の陳述によって、甲第２０号証の入手経路又は少なくともその流出経路に関し、小沢又はその周辺者が重要な関係者である可能性が一層具体化したものというべきである。

そうすると、原告が甲第２０号証をいかなる経緯で入手したのか、また、小沢が原告に対していかなる情報又は資料を提供したのかは、本件パワーハラスメント問題が「捏造」であるとの原告主張の信用性、及び甲第２０号証の証拠能力ないし証拠価値を判断する上で重要な事項である。原告が、小沢の発言や甲第２０号証を自己に有利な証拠として援用しながら、その入手経路及び小沢本人の確認を明らかにしないまま、原告自身の伝聞供述のみによって「捏造」を立証しようとすることは、自ずと限界があるというべきである。

第８　大津及び笠原を「共謀者」とする原告の主張が、本件投稿の真実性を覆さないこと

原告陳述書第７は、大津及び笠原を本件パワーハラスメント問題の「捏造の首謀者」「共謀者」と位置付け、これらの者の陳述書（乙Ｂ第２７号証、同第２９号証、同第３３号証）は主観的な心情の吐露ないし言い訳にすぎず、無価値である旨を主張する。

しかし、原告のこの主張は、本件パワーハラスメント問題の事実的基礎を直接認識する立場にあった大津の供述（乙Ｂ第２７号証）を正面から覆すものではなく、また、職員申告の事実性を明示し、かつ「撤回」されていない甲第２４号証の信用性（前記第４）を減殺するものでもない。原告が援用する麻生の議会答弁も、理事者の「関与」を述べるにとどまり、「捏造」の事実を立証するものではない。そもそも、麻生は、甲第２３号証において、大津による甲第２４号証と同旨の抗議を株式会社フジテレビジョンに対して行っている。

原告は、本件パワーハラスメント問題の事実関係を認識し又はこれに関与した者のいずれの主張とも相反する立場において、もっぱら被告市川市説明の一部に依拠し

て、本件パワーハラスメント問題が捏造である旨を主張するものであり、その主張が失当であることは、第１０準備書面に述べたとおりである。

第９　原告の「意趣返し」論が客観的根拠を欠くこと

１　被告市川市の組織的手続の存在

原告陳述書第８の３は、被告村越が、原告による「テスラ公用車導入問題」及び「市長室シャワー室設置問題」の「追及」を「疎ましく」思い、その「意趣返し」として本件パワーハラスメント問題を作出した旨を主張する。しかし、この主張は、原告の推測にすぎず、客観的根拠を欠く。

本件パワーハラスメント問題は、原告の「政治的追及」に対する「報復」として作出されたものではない。令和３年３月及び同年４月に実施されたアンケートを通じて職員からの申告が顕在化し、総務部による個別の聴取及び確認を経て、その結果が市長であった被告村越に報告されたという経過は、被告市川市の組織的手続を通じたものであることは既に述べたとおりである。

２　令和３年９月７日議会答弁との整合性

被告村越は、本件パワーハラスメント問題について、当時から一貫して、原告によるパワーハラスメントに当たる言動という「原因」があり、その「結果」として職員からの告発・申出があってこの問題が顕在化したものであると認識し、その旨を明確に述べてきた。すなわち、被告村越は、令和３年９月７日の市川市議会において、「原因があって結果があるわけです。…ひどい職員いじめ、嫌がらせ、そういったものが現象としてあって、それに対する告発、申出があったことからこの話はスタートしている」と答弁し、原告の言動が「原因」であり、その「結果」として職

員申告が行われ、甲第６号証及び甲第７号証の提出に至ったという因果の機序を、明確に述べている（甲第１４号証）。しかも、被告村越は、同じ議会において、原告が本件を自己の「政治的追及」に対する「反撃」であるかのように描くことについて、これを「市政の問題点を自分が追及したからかえって理事者側に反撃を受けているんだ…という論点をすり替えて…ごまかそうとするような発言」であるとして、その場で明確に否定している（甲第１４号証）。

３　原告の「意趣返し」論が推測にとどまること

原告は、令和４年５月３０日の時点において、既に本件パワーハラスメント問題について「村越による意趣返しのやらせだとしか思えません」と述べていた（乙Ｂ第２２号証）。したがって、原告が本件を被告村越による「意趣返し」と位置付ける見方は、原告が当初から抱いていた推測である。

しかし、その後、原告は、令和４年６月３日のメール（乙Ｂ第２４号証）において、６月３日案の趣旨を、「越川からの長年に渡る職員に対する悪質なパワハラそのものは事実であるけれども、誰も訴え出ていないから、訴え出るよう笠原から指示があった（笠原は職員想い）。そして、総務部は調査を実施してその事実を認めたから本市としてパワハラと認定した、その手続き等に瑕疵はないという話になりますが、これが確定答弁なのでしょうか…？」と整理している。

この記載から明らかなとおり、原告は、少なくとも６月３日案が、本件パワーハラスメントの事実的基礎が存在し、被告市川市が調査を実施してこれを認定したという整理に立つものであることを理解していた。そうである以上、原告がなお「意趣返し」論を維持するのであれば、原告は、そのような被告市川市の整理を覆し、職員申告及び調査そのものが被告村越の報復意思によって作出されたものであることを、客観的証拠によって基礎付ける必要がある。

結局のところ、原告の「意趣返し」論は、政治的宣伝の文脈においては一見分かりやすい物語であり、甲第１０号証の報道等を通じて広く流布され得たものではある。しかし、そのことは、同主張が客観的証拠によって裏付けられていることを意味しない。原告の「意趣返し」論は、原告が当初から抱いていた推測を繰り返すものにとどまり、本件パワーハラスメント問題が市の組織的手続を通じて顕在化したという客観的経過、及び職員申告が存在したという事実的基礎を覆すものではない。

４　「意趣返し」論は本件投稿の重要部分の真実性を左右しないこと

なお、原告の主張する「意趣返し」論は、被告村越の動機に関する原告の推測であるところ、仮にこの点を措くとしても、それは、複数の職員が原告の言動についてパワーハラスメントに当たる旨を現に申告したという事実的基礎の存否とは、何ら関係がない。職員申告が現に存在したことは、第１０準備書面第４に述べたとおり、市の組織的調査、調査担当者であった植草による確認及び認定、並びに被告市川市の公文書によって重層的に裏付けられている。被告村越の動機をめぐる原告の推測は、この事実的基礎、すなわち本件投稿の摘示事実の重要部分を、何ら左右するものではない。

第１０　結語

以上のとおり、原告陳述書は、本件投稿によって原告の社会的評価がいかに低下し、いかなる損害が生じたのかを具体的に立証するものではなく、専ら本件パワーハラスメント問題が捏造である旨の自説の開陳にとどまる。

しかも、原告の主張は、相手が先輩又は年長者であることをもってパワーハラスメントの不存在を基礎付けようとする点、自己に有利な被告市川市説明のみを援用し、職員申告の事実性を明示した甲第２４号証及び甲第２３号証を黙殺している点、自らが「誇張」論の形成過程に関与していたことに触れない点、並びに小沢への架電を通じて得た一方的な伝聞や客観的裏付けを欠く「意趣返し」論に依拠している点において、いずれも客観的説得力を欠く。

本件投稿の摘示事実の重要部分については、第１０準備書面に述べたとおり、真実性又は少なくとも真実相当性が認められ、かつ本件投稿は公共性、公益目的及び意見ないし論評としての相当性を有する。また、本件投稿２及び本件note記事の取扱いについては、第１１準備書面に述べたとおりである。

よって、被告村越は、訴状において請求原因とされた本件投稿についての速やかな審理の完結と、原告の被告村越に対する請求の棄却を求める。

以　上